

税金から 暮らしと政治が見える

△13

三木 義一

今回は地方税と「住所」の関係を取り上げましたが、この「住所」は国の課税権の範囲を区分するためにも重要でした。つまり、あなたが日本に住所を有していれば、日本国政府はあなたが世界中で得た所得に課税できますが、あなたが住所を日本以外に移すと、日本国が課税できるのは日本で得た所得(国内源泉所得)だけになります。ですから、日本に税金を納めたくないなら、外国に住所を移し、外国で所得を得ればよいことになります。

この住所基準が長いこと使われてきましたが、交通手段の発達等により、いろいろ問題が出てきました。例えば、ベルギーに家族と住む人がドイツ国内の企業

住所か国籍か

に就職し、毎日車でドイツ国内の企業に通い、ドイツで所得を得ている場合、ドイツの住民と異なる扱いをすべきでしょうか？

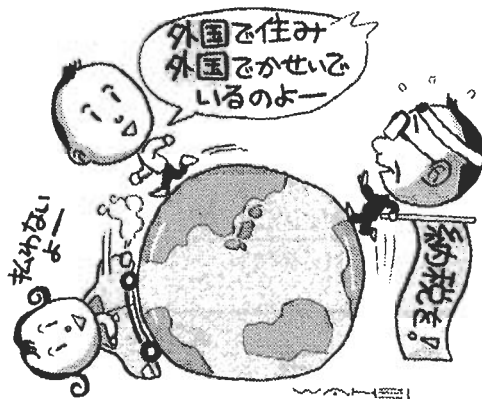
日本でも、将来は韓国に住み毎日、日本の企業に通う人が出てくるかもしれません。交通手段の発達が、住所基準の再検討を促しつつあります。

交通発達で課税基準変化

実はこのような動きはすでに現実化しているのです。相続・贈与税の分野で、ある種の租税回避を規制するため、国籍基準が導入されたからです。

その租税回避の手法は次のような仕方でした。資産家が自分の息子の住所をア

メリカに移します。その間に、資産家はアメリカの一定の資産を取得し、アメリカに住んでいる息子に贈与します。そうすると、日本に住む資産家は贈与しただけですから課税されません。一方、息子は日本に住所を有していないので、日本の財産を贈与された場合、息子は贈与されただけで



すから課税されません。贈与した資産家は日本に住んでいるのでアメリカ国内の財産を贈与した場合にだけ課税されるのですが、贈与したものはアメリカの贈与税非課税商品であり、結局どの国にも課税されないわけです。

このような贈与税回避行為がしばらくの間横行していました。

そこで、その対策を含めた相続税法改正が行われ、日本国籍のある者は、贈与者と受贈者の双方が五年以上日本を離れていない限り日本国政府が課税できるようにしたのです。

人の移動が国際的に容易になった現在、「住所」の基準は動揺しはじめています。EU(欧州連合)も拡大しましたが、隣国に住所を移す人の課税問題を各国はどう調整していくのでしょうか。

(立命館法科大学院教授)